



P U T U S A N

Nomor 1156/Pid.B/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ilham Surya Saputra Bin Marzuki (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /31 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tenggumung Karya Lor Gg.8, No.6, Rt/Rw 05/09. Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir, Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ilham Surya Saputra Bin Marzuki (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2026 sampai dengan tanggal 27 Mei 2026
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2026 sampai dengan tanggal 6 Juli 2026
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2026 sampai dengan tanggal 25 Juli 2026
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2026 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2026

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Daffne Irsyad Lirival als Ipang Bin Nanang Kosim
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /20 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kedung Mangu 4-B, No.4, Rt/Rw 17/03, Kel. Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran, Surabaya

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1156/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Daffne Irsyad Lirival als Ipang Bin Nanang Kosim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2026 sampai dengan tanggal 28 Mei 2026
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2026 sampai dengan tanggal 7 Juli 2026
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2026 sampai dengan tanggal 25 Juli 2026
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2026 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2026

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1156/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 16 Juli 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1156/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 16 Juli 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ILHAM SURYA SAPUTRA Bin MARZUKI Alm dan Terdakwa II DAFFNE IRSYAD LIRIVAL Als IPANG Bin NANANG KOSIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan *mengambil suatu Barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil, secara bersama-sama dan bersekutu* , sebagaimana dimaksud pada Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1156/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP pada dakwaan Kedua dari Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ILHAM SURYA SAPUTRA Bin MARZUKI Alm dan Terdakwa II DAFFNE IRSYAD LIRIVAL Als IPANG Bin NANANG KOSIM berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Buah Mata Kunci T

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria Warna Silver No Pol N-6658-jv Dengan No Rangka: Bg41a-th201409 Dan No Mesin G415-th201409

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dihukum yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I ILHAM SURYA SAPUTRA Bin MARZUKI Alm dan Terdakwa II DAFFNE IRSYAD LIRIVAL Als IPANG Bin NANANG KOSIM pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2026 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu bulan Mei 2026, atau setidaknya tidaknya pada waktu tahun 2026, bertempat di depan rumah Jalan Bulak Banteng Wetan Gg 20 No.46, Surabaya atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu Barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada malam dalam suatu rumah atau dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1156/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh yang berhak, dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil, secara bersama-sama dan bersekutu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2026 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I ILHAM SURYA SAPUTRA Bin MARZUKI Alm berboncengan dengan Terdakwa II DAFFNE IRSYAD LIRIVAL Als IPANG Bin NANANG KOSIM dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna silver No Pol : N 6658 JV dengan Noka: BG41A-TH201409 dan Nosin: G415-TH201409 untuk berkeliling kampung dengan posisi Terdakwa I menyetir motor tersebut, kemudian para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor beat warna merah putih No pol : L-3776-AB terparkir di depan rumah Jalan Bulak Banteng Wetan Gg 20 No.46, Surabaya, kemudian para Terdakwa berhenti didepan rumah tersebut dan membagi tugas antara Terdakwa I bertugas mengawasi lingkungan sekitar dan menunggu diatas sepeda motor dan Terdakwa II bertugas mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci stir menggunakan kunci T yang dibawah oleh Terdakwa II, namun aksi para Terdakwa diketahui warga yang kemudian meneriaki "maling... maling...maling..." kemudian Terdakwa II langsung membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor beat warna merah putih No pol : L-3776-AB dan Terdakwa I tertinggal dikarenakan sepeda motor yang dibawanya mogok sehingga berhasil ditangkap dan diamankan oleh Saksi AHMAD GUFRON beserta warga lalu Terdakwa I dan barang bukti dibawa ke Polsek Kenjeran guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, kemudian keesokan harinya petugas Polsek Kenjeran melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa II di sekitar terminal Bus bungurasih Surabaya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban AHMAD GUFRON mengalami kerugian Rp 12.000.000,00 (dua bela juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 477 ayat (1) huruf e, f, dan g UU RI No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1156/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I ILHAM SURYA SAPUTRA Bin MARZUKI Alm dan Terdakwa II DAFFNE IRSYAD LIRIVAL Als IPANG Bin NANANG KOSIM pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2026 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu bulan Mei 2026, atau setidaknya tidaknya pada waktu tahun 2026, bertempat di depan rumah Jalan Bulak Banteng Wetan Gg 20 No.46, Surabaya atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil suatu Barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil, secara bersama-sama dan bersekutu* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2026 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I ILHAM SURYA SAPUTRA Bin MARZUKI Alm berboncengan dengan Terdakwa II DAFFNE IRSYAD LIRIVAL Als IPANG Bin NANANG KOSIM dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna silver No Pol : N 6658 JV dengan Noka: BG41A-TH201409 dan Nosin: G415-TH201409 untuk berkeliling kampung dengan posisi Terdakwa I menyetir motor tersebut, kemudian para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor beat warna merah putih No pol : L-3776-AB terparkir di depan rumah Jalan Bulak Banteng Wetan Gg 20 No.46, Surabaya, kemudian para Terdakwa berhenti didepan rumah tersebut dan membagi tugas antara Terdakwa I bertugas mengawasi lingkungan sekitar dan menunggu diatas sepeda motor dan Terdakwa II bertugas mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci stir menggunakan kunci T yang dibawah oleh Terdakwa II, namun aksi para Terdakwa diketahui warga yang kemudian meneriaki "maling... maling...maling..." kemudian Terdakwa II langsung membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor beat warna merah putih No pol : L-3776-AB dan Terdakwa I tertinggal dikarenakan sepeda motor yang dibawanya mogok sehingga berhasil ditangkap dan diamankan oleh Saksi AHMAD GUFRON beserta warga lalu Terdakwa I dan barang bukti dibawa ke Polsek Kenjeran guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, kemudian keesokan harinya petugas Polsek Kenjeran

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1156/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa II di sekitar terminal Bus bungurasih Surabaya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban AHMAD GUFRON mengalami kerugian ± Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g UU RI No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HOLILI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti pada saat ini memberikan keterangan terkait dengan laporan dari masyarakat terkait pencurian sepeda motor;
- Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 07 Mei 2026 sekitar pukul 18:30 Wib, saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor Honda Beat No Pol. L. 3776 AB di depan rumah Jl. Bulak Banteng wetan 46 Surabaya, dan salah seorang pelaku telah tertangkap dan diamankan oleh warga;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut saksi mendatangi tempat kejadian perkara, sesampainya di lokasi, saksi HOLILI Melakukan interogasi terhadap Terdakwa I yang mengaku telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I bertugas menunggu di atas sepeda motor, sambil mengawasi lingkungan sekitar, sedangkan Terdakwa II bertugas mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci stir menggunakan kunci T yang dibawanya;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pencarian dan pengejaran terhadap Terdakwa II yang berhasil melarikan diri tersebut;
- Bahwa bahwa pada hari jum'at tanggal 08 mei 2026 sekitar pukul 18:00 wib, mendapatkan informasi bahwa Terdakwa II berada di terminal bungurasih sidoarjo, dari informasi tersebut, saksi menuju ke terminal bungurasih sidoarjo, dan berhasil menemukan Terdakwa II di halte sedang menunggu bus, untuk pergi keluar kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa II mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor dengan Terdakwa I dengan cara berbagi tugas yaitu Terdakwa I bertugas mengawasi lingkungan sekitar sambil menunggu diatas sepeda motor, sedangkan Terdakwa II yang mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci stir menggunakan kunci T;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. AHMAD GUFRON yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 07 Mei 2026 sekitar pukul 18:00 Wib, di depan rumah Jl. Bulak Banteng wetan 20/46 Surabaya, saksi memarkir sepeda motor Honda Beat warna merah-putih No Pol: L 3776 AB, Di depan rumah, kemudian saksi tinggal masuk kedalam rumah;
- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi I melihat sepeda motornya di bawa oleh orang yang tidak dikenal, melihat hal tersebut, saksi langsung keluar rumah, kemudian berteriak maling...maling...maling... kemudian bersama warga mengejar pelaku, namun pelaku yang tertangkap satu orang, sedangkan yang satu berhasil mealrikan diri;
- Bahwa pelaku yag tertangkap diketahui bernama ILHAM SURYA SAPUTRA, Sedangkan pelaku yang berhasil melarikan diri diketahui bernama : DAFFNE IRSYAD LIRIVAL al IPANG Bin NANANG KOSIM;
- Bahwa dengan kejadian pencurian sepeda motor tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000 (dua juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : Ilham Surya Saputra Bin Marzuki (alm)

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam BAP;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2026 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II dengan menggunakan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1156/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna silver No Pol : N 6658 JV dengan Noka: BG41A-TH201409 dan Nosin: G415-TH201409 untuk berkeliling kampung dengan posisi Terdakwa I menyetir motor tersebut,;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor beat warna merah putih No pol : L-3776-AB terparkir di depan rumah Jalan Bulak Banteng Wetan Gg 20 No.46, Surabaya, kemudian Para Terdakwa berhenti didepan rumah tersebut dan membagi tugas antara Terdakwa I bertugas mengawasi lingkungan sekitar dan menunggu diatas sepeda motor dan Terdakwa II bertugas mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci stir menggunakan kunci T yang dibawah oleh Terdakwa II;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa diketahui warga yang kemudian meneriaki "maling...maling...maling..." kemudian Terdakwa II langsung membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor beat warna merah putih No pol : L-3776-AB sedangkan Terdakwa I tertinggal dikarenakan sepeda motor yang dibawanya mogok sehingga berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa II : Daffne Irsyad Lirival als Ipang Bin Nanang Kosim

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam BAP;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2026 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna silver No Pol : N 6658 JV dengan Noka: BG41A-TH201409 dan Nosin: G415-TH201409 untuk berkeliling kampung dengan posisi Terdakwa I menyetir motor tersebut,;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor beat warna merah putih No pol : L-3776-AB terparkir di depan rumah Jalan Bulak Banteng Wetan Gg 20 No.46, Surabaya, kemudian Para Terdakwa berhenti didepan rumah tersebut dan membagi tugas antara Terdakwa I bertugas mengawasi lingkungan sekitar dan menunggu diatas sepeda motor dan Terdakwa II bertugas mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci stir menggunakan kunci T yang dibawah oleh Terdakwa II;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1156/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para Terdakwa diketahui warga yang kemudian meneriaki “maling...maling...maling...” kemudian Terdakwa II langsung membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor beat warna merah putih No pol : L-3776-AB sedangkan Terdakwa I tertinggal dikarenakan sepeda motor yang dibawanya mogok sehingga berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga;
- Bahwa kemudian keesokan harinya petugas Polsek Kenjeran melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa II di sekitar terminal Bus bungurasih Surabaya;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah Mata Kunci T;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna silver No Pol : N 6658 JV dengan Noka: BG41A-TH201409 dan Nosin: G415-TH201409;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2026 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna silver No Pol : N 6658 JV dengan Noka: BG41A-TH201409 dan Nosin: G415-TH201409 untuk berkeliling kampung dengan posisi Terdakwa I menyetir motor tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor beat warna merah putih No pol : L-3776-AB terparkir di depan rumah Jalan Bulak Banteng Wetan Gg 20 No.46, Surabaya, kemudian para Terdakwa berhenti didepan rumah tersebut dan membagi tugas antara Terdakwa I bertugas mengawasi lingkungan sekitar dan menunggu diatas sepeda motor dan Terdakwa II bertugas mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci stir menggunakan kunci T yang dibawah oleh Terdakwa II;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa diketahui warga yang kemudian meneriaki “maling...maling...maling...” kemudian Terdakwa II langsung membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor beat warna merah putih No pol : L-3776-AB dan Terdakwa I tertinggal dikarenakan sepeda motor yang dibawanya mogok sehingga berhasil ditangkap dan diamankan oleh Saksi AHMAD GUFRON beserta warga lalu Terdakwa I dan barang bukti dibawa ke Polsek Kenjeran guna kepentingan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1156/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya petugas Polsek Kenjeran melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa II di sekitar terminal Bus bungurasih Surabaya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Saksi Korban AHMAD GUFRON mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g UU RI No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Mengambil suatu Barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil, secara bersama-sama dan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah bisa orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa I yang bernama Ilham Surya Saputra Bin Marzuki (alm) dan Terdakwa II yang bernama Daffne Irsyad Lirival als Ipang Bin Nanang Kosim yang identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh para Saksi dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Para Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1156/Pid.B/2026/PN Sby



Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu Barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil, secara bersama-sama dan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku dan yang dimaksud dengan barang yaitu semua benda yang bergerak dan bersifat mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban yang diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, padahal benda tersebut adalah bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum, pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2026 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna silver No Pol : N 6658 JV dengan Noka: BG41A-TH201409 dan Nosin: G415-TH201409 untuk berkeliling kampung dengan posisi Terdakwa I menyetir motor tersebut, kemudian Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor beat warna merah putih No pol : L-3776-AB terparkir di depan rumah Jalan Bulak Banteng Wetan Gg 20 No.46, Surabaya, kemudian para Terdakwa berhenti didepan rumah tersebut dan membagi tugas antara Terdakwa I bertugas mengawasi lingkungan sekitar dan menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas sepeda motor dan Terdakwa II bertugas mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci stir menggunakan kunci T yang dibawah oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa diketahui warga yang kemudian meneriaki “maling...maling...maling...” kemudian Terdakwa II langsung membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor beat warna merah putih No pol : L-3776-AB dan Terdakwa I tertinggal dikarenakan sepeda motor yang dibawahnya mogok sehingga berhasil ditangkap dan diamankan oleh Saksi AHMAD GUFRON beserta warga lalu Terdakwa I dan barang bukti dibawa ke Polsek Kenjeran guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, keesokan harinya petugas Polsek Kenjeran melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa II di sekitar terminal Bus bungurasih Surabaya;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Saksi Korban AHMAD GUFRON mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “Mengambil suatu Barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil, secara bersama-sama dan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g UU RI No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1156/Pid.B/2026/PN Sby



pembalasan bagi Para Terdakwa maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan harus juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan, Para Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) Buah Mata Kunci T, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria Warna Silver No Pol N-6658-jv Dengan No Rangka: Bg41a-th201409 Dan No Mesin G415-th201409, yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa Meresahkan Masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa Merugikan Saksi Korban AHMAD GUFRON mengalami kerugian Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa Belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g UU RI No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP .dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I : Ilham Surya Saputra Bin Marzuki (alm) dan Terdakwa II : Daffne Irsyad Lirival als Ipang Bin Nanang Kosim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan cara merusak untuk sampai pada barang yang diambil, secara bersama-sama dan bersekutu" sebagaimana dakwaan alaternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Buah Mata Kunci T;Dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria Warna Silver No Pol N-6658-jv
Dengan No Rangka: Bg41a-th201409 Dan No Mesin G415-th201409;
Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1156/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2026, oleh kami, Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djulita Tandi Massora, S.H., M.H. dan Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 September 2026 oleh Hakim Ketua Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H., M.H. dan Cokia Ana Pontia Opusunggu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Reiyen Novandana Syanur Putra, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irlina, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia Opusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.